

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ◇◇◇◇◇팀(구 ○○○○팀)

【제 목】 공공지원 민간임대주택사업(누구나집) 공모 부적정

【행정상 조치】 통보

【재정상 조치】 -

【신분상 조치】 경징계, 주의(훈계)

【지 적 내 용】

1. 현 황

광주광역시도시공사 ○○○○팀(현 ◇◇◇◇◇팀)은 △△△△△ D1블럭에 택지공모형 공공지원 민간임대주택사업(이하 '누구나집 주택사업'이라 한다)을 위해 1차 공모(유찰), 2차 공모를 실시하고 우선협상자를 선정하여 임대리츠 법인 설립을 추진 중에 있다.

2. 위법·부당내용

「공공지원 민간임대주택 민간사업자 공모지침서(1차)」(이하 '1차 공모지침서'라 한다) 제8조제1항에 따라 사업신청자는 본 사업을 수행할 능력이 있는 단독 법인 또는 5개 이내 법인으로 구성된 컨소시엄이어야 하며,

공고일 현재 「건설산업기본법」 제9조에 따라 등록한 건설업자(이하 '시공사'라 한다)로서 주택도시보증공사(이하 'HUG'라 한다)의 「임대주택 리츠 PF보증(P-ABS 보증 포함)」을 위한 시공사 요건(HUG 신용평가등급 BB+ 이상 등)을 충족하는 자가 1개사 이상 반드시 포함되어야 하고, 같은 지침 제9조제6항에 따라 사업제안자가 제안한 타입별 계획 호수의 50% 이상을 청년주택 등 특별공급 대상자에게 공급하여야 하여야 한다.

그리고 「공공지원 민간임대주택 민간사업자 공모지침서(2차)」(이하 '2차 공모지침서'라 한다)에는 제8조에 따른 신청자격이 1차 공모지침서와 동일하게 되어있고, 제9조에 따른 사업제안자가 제안한 타입별 계획 호수의 30% 이상을 특별공급 대상자에게 공급하게 되어있고, 특별공급 확대가능 범위는 총 계획세대수의 40%까지로 하도록 되어있다.

또한 누구나집 주택사업을 추진하기 위하여 공모를 실시할 때에는 미리 국토교통부장관과 협의하도록 되어있다.

그런데 ○○○○팀은 2차 공모를 추진하면서 1차 공모 시 '공동시공을 허용하지 않는 조건'을 '공동시공을 허용'하는 것으로 조건을 변경하면서 HUG 기금출자 시 문제가 되는 공모지침 제8조에

따른 신청자격을 모든 시공사가 충족해야 한다는 내용으로 변경했어야 함에도 관련자들이 제대로 확인하지 않아 1차 공모와 동일하게 공모되어 우선협상대상자를 선정하였고, 공동시공사 1개사가 기금출자 시공사 자격요건인 신용등급 BB+ 를 충족하지 못해 HUG 기금출자에 문제를 초래하였고,

2차 공모에서 관계기관(국토교통부장관 및 광주광역시장) 협의내용(50% 이상)과 다르게 특별공급 비율을 30~40%로 제안하도록 변경하여 당초 관계기관 협의내용 대비 10%만큼의 공공성이 감소되는 결과를 초래하였다.

【징계요구 양정】

실무담당자 ♡♡♡급 ▲▲▲은 누구나집 주택사업 공모 추진 과정에서 제반사항 검토 소홀로 공모 조건을 부적절하게 변경함으로써 상기와 같은 문제를 초래하여 공사 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하는 「취업규정」 제6조 성실의무 규정 위반으로 징계사유에 해당된다.

【조치할 사항】

〈행정상조치〉 ○○○○○○팀은

누구나집 주택사업의 원활한 추진을 위해 HUG 기금출자에 문제가 없도록 조치하고, 당초 관계기관과 협의된 특별공급 비율에 상응하도록 공공성을 확보할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통 보)

〈신분상조치〉 광주광역시도시공사장은

기금출자 문제와 공공성 감소 결과를 초래한 관련자에게 문책 및 주의 조치 하시기 바랍니다.

[관련자]

○○○○○○○팀

◆장(♡♡♡급)

▲▲▲(경징계)

◇◇◇◇◇팀

▷장(☆☆☆급)

☘☘☘(훈 계)

불임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부